

**PARECER JURÍDICO**

ANÁLISE DE MINUTA DE CONTRATO DE PARCERIA, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E DIVULGAÇÃO DE OFERTA PÚBLICA E PRIVADA DE VALORES MOBILIÁRIOS COM DISPENSA DE REGISTRO, ENTRE DIVIFY SECURITIZADORA E PLATAFORMA S.A. E ATLAS HUB.

Página | 1

I. SÍNTESE

Este parecer analisa a minuta de contrato enviada pela DIVIFY SECURITIZADORA E PLATAFORMA S.A. à ATLAS HUB. O contrato cria uma parceria comercial para originação e divulgação de ofertas de investimento participativo, com licenciamento de software no modelo SaaS.

A ATLAS HUB prospecta emissores e investidores. A Divify, autorizada pela CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 18.537/2021, opera a plataforma, a custódia, a checagem cadastral e a prevenção à lavagem de dinheiro.

O modelo é viável, mas a minuta é desequilibrada e traz possíveis riscos à ATLAS HUB. Os principais pontos críticos são o **risco de enquadramento em assessoria de investimento regulada pela Resolução CVM nº 178/2023, a retenção unilateral de comissões pela Divify, a transição obrigatória de 90 dias após rescisão e a cobrança de taxas fixas sem garantia de volume mínimo.**

II. RELATÓRIO**II.1. Partes e objeto**

A DIVIFY SECURITIZADORA E PLATAFORMA S.A. é plataforma de crowdfunding autorizada pelo Ato Declaratório CVM nº 18.537/2021, inscrita no CNPJ sob o nº 34.523.457/0001-00, com sede em São Paulo/SP. A outra parte é ATLAS HUB.



(15) 99764 - 7387



atendimento@wilsonepinheiro.adv.br

**Itapeva/SP** — Av. Cel. Acácio Piedade, nº 660, 1º Andar, Centro**Sorocaba/SP** — R. Pedro Molina, nº 81, Sala 65, Parque Campolim



O objeto é a parceria não exclusiva para originar e divulgar ofertas públicas e privadas dispensadas de registro, com base na Resolução CVM nº 88/2022, além do licenciamento da plataforma da Divify. A ATLAS HUB faz a triagem de oportunidades e o suporte inicial. A Divify fornece o sistema, processa o *backoffice*, custodia os valores e valida os cadastros.

II.2. Estrutura do contrato e condições financeiras

O contrato tem dez cláusulas principais e dois anexos. O Anexo II fixa taxa inicial de licenciamento de `R\$ 4.870,00` paga pela ATLAS HUB e taxa de publicação de `R\$ 1.500,00` por oferta pública. A comissão sobre captações é de 40% com afiliados e de 50% sem afiliados, com adicional de 20% se originada por canal próprio da ATLAS HUB. A taxa de sucesso é de 3,0% em ofertas públicas e 1,5% em ofertas privadas. A antecipação dessa taxa tem desconto de 50%, mas tem caráter irrevogável e não reembolsável.

II.3. Níveis de serviço

O Anexo I fixa os prazos de suporte da plataforma: incidentes P1 têm resposta em até 8 horas com meta de 98%; incidentes P2 em até 24 horas com meta de 96%; incidentes P3 em até 5 dias úteis com meta de 90%. A disponibilidade geral da plataforma é de 99,90%, apurada a cada trimestre.

III. FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE

III.1. Marco regulatório e risco de assessoria de investimento

A Resolução CVM nº 88/2022 limita as captações dispensadas de registro a `R\$ 15.000.000,00` por ano por emissor, exigindo plataforma autorizada. A consulta pública SDM 05/2025 prevê mudanças nessas regras. Por isso, o contrato precisa prever revisão conjunta caso as normas sejam alteradas.



(15) 99764 - 7387



atendimento@wilsonepinheiro.adv.br

**Itapeva/SP** — Av. Cel. Acácio Piedade, nº 660, 1º Andar, Centro**Sorocaba/SP** — R. Pedro Molina, nº 81, Sala 65, Parque Campolim



A cláusula 1.5.4 proíbe a ATLAS HUB de prestar consultoria ou recomendação individual de investimentos, atividade privativa regulada pela Resolução CVM nº 178/2023. A vedação contratual é correta. Na prática, a ATLAS HUB deve treinar sua equipe comercial para apenas apresentar as ofertas de forma neutra, **sem indicar ativos a clientes específicos**.

III.2. Retenção de receitas e equilíbrio financeiro

A cláusula 9.2 autoriza a Divify a reter comissões da ATLAS HUB para cobrir perdas ou contingências meramente alegadas. Essa regra é abusiva e afeta o caixa da ATLAS HUB. A compensação deve ficar restrita a valores líquidos, certos e exigíveis, após notificação prévia e prazo de defesa.

O modelo financeiro impõe custos fixos imediatos ao ATLAS HUB, como licenciamento de `R\$ 4.870,00` e taxa de `R\$ 1.500,00` por oferta, sem garantia de volume mínimo. Recomenda-se negociar carência ou desconto no licenciamento nos primeiros meses.

III.3. Rescisão, transição, prazos e responsabilidades

O contrato vigora por prazo indeterminado e prevê aviso prévio de 30 dias para denúncia imotivada. Contudo, a cláusula 3.4 exige transição obrigatória de 90 dias, mantendo as obrigações da ATLAS HUB. Somada à cláusula 10.10 (não alicenciamento por 12 meses) e à cláusula 8.4 (confidencialidade por 5 anos), essa exigência trava a atuação da ATLAS HUB no mercado. O prazo de transição deve ser reduzido para 30 ou 60 dias, garantindo o recebimento de comissões pendentes.

Na LGPD, a Divify é controladora e a ATLAS HUB é operadora, com retenção de dados por 5 anos. A responsabilidade por incidentes de segurança deve ser proporcional à culpa comprovada de cada parte. As cláusulas 10.11 e 10.12



(15) 99764 - 7387



atendimento@wilsonepinheiro.adv.br

**Itapeva/SP** — Av. Cel. Acácio Piedade, nº 660, 1º Andar, Centro**Sorocaba/SP** — R. Pedro Molina, nº 81, Sala 65, Parque Campolim



afastam vínculo de emprego e solidariedade, o que está correto. O foro eleito é São Paulo/SP, e a minuta não prevê exclusividade comercial, ponto que deve ser mantido.

IV. PONTOS DE ATENÇÃO E SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO

- Incluir cláusula de revisão automática do contrato caso a CVM altere a Resolução CVM nº 88/2022 com base na consulta pública SDM 05/2025.
- Alterar a cláusula 9.2 para limitar a retenção de receitas a dívidas líquidas, certas e incontroversas, com notificação prévia de 10 dias úteis para defesa e prazo máximo de 30 dias para decisão final.
- Negociar carência integral ou redução de 50% na taxa de licenciamento mensal durante os primeiros 90 dias de vigência.
- Reduzir o prazo de transição da cláusula 3.4 de 90 dias para 30 ou 60 dias, garantindo o recebimento de comissões sobre ofertas publicadas no período.
- Garantir no contrato o direito de a ATLAS HUB manter contato comercial com os clientes originados por sua atuação após o fim do contrato, respeitada a LGPD.
- Criar roteiros padronizados de atendimento para a equipe comercial, evitando qualquer recomendação de investimento para afastar riscos da Resolução CVM nº 178/2023.
- Analisar a viabilidade econômica antes de optar pela antecipação da taxa de sucesso com 50% de desconto no Anexo II, já que o pagamento é irrevogável e não reembolsável.



(15) 99764 - 7387



atendimento@wilsonepinheiro.adv.br

**Itapeva/SP** — Av. Cel. Acácio Piedade, nº 660, 1º Andar, Centro**Sorocaba/SP** — R. Pedro Molina, nº 81, Sala 65, Parque Campolim



V. CONCLUSÃO

A minuta é juridicamente viável dentro da Resolução CVM nº 88/2022, mas contém cláusulas desfavoráveis a ATLAS HUB. Recomendamos negociar as alterações propostas no item IV antes da assinatura, com prioridade para a exclusão da retenção unilateral de receitas e a redução do prazo de transição pós-rescisão.

Página | 5

Internamente, a ATLAS HUB deve alinhar seus processos de atendimento às regras da Resolução CVM nº 178/2023 e da LGPD antes de iniciar a captação. Este parecer reflete a análise da minuta e da legislação vigente nesta data.

GUSTAVO WILSON DA SILVA SANTOS

OAB/SP 423.519



(15) 99764 - 7387



atendimento@wilsonpinheiro.adv.br



Itapeva/SP — Av. Cel. Acácio Piedade, nº 660, 1º Andar, Centro



Sorocaba/SP — R. Pedro Molina, nº 81, Sala 65, Parque Campolim